NOTIFICACIÓN

Sello de Órgano de Secretaría (1 de 1)
Ayuntamiento de Marbella
Fecha Firma: 13/11/2025
HASH: 7eceaba6c6d789d0d4920e01f1ebd3dc

Expediente nº: 98468/2025
Notificación al Interesado
Procedimiento: Concesiones
Interesado: ASOC DE AUTISMO ANGEL RIVIERE

EXPEDIENTE Nº	ÓRGANO	FECHA	Nº DECRETO
98468/2025	Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y Administración Pública/Economía y Movilidad	13/11/2025	2025-24142

Por medio del presente escrito se le notifica, para su conocimiento y efectos oportunos, resolución dictada del siguiente tenor literal:

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

Habida cuenta del expediente 76371/2025- CON 07/2025, en tramitación para el otorgamiento de concesión del uso privativo de la parcela destinada a equipamiento público del sector URP-VB-2 “Elviria Sur”, anotada en el Inventario de Bienes municipales con el número 545, a favor de la Asociación de Autismo Ángel Rivière, lo que requiere de la previa extinción a la concesión otorgada mediante Decreto del Concejal Delegado de Hacienda y Administración Pública, de 24 de julio de 2019.

Conforme a la Providencia de la Sra. Alcaldesa de 01/09/2025, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y conforme establece el artículo 175 del RD 2586/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Régimen Jurídico y Funcionamiento de las Entidades Locales, por este Servicio fue emitido informe con fecha de 07/11/2025. Cód. Validación: 56ML54RR2LS4ECXXN2E5S4WGR, verificación https://marbella.sedelectronica.es/, del que se extrae:

- ANTECEDENTES:

1.- Previa tramitación de expediente 129/2019, mediante Decreto de 24 de julio de 2019 por el Concejal Delegado de Hacienda y Administración Pública, fue aprobado el Pliego de condiciones económico-administrativas, para el otorgamiento de concesión demanial directa y gratuita de la parcela con una superficie de 1.880 m² del sector URP-AN-3 “Camino del Ángel”, así como su otorgamiento a la ASOCIACION DE AUTISMO ANGEL RIVIÊRE, de conformidad con los artículos 93.1 y 137.4 d) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Cód. Validación: AXYCLQH4EXQ4S2PED9RY5KT5K
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 5

El objeto de la concesión es el uso privativo de la parcela para la construcción y explotación de un Centro de Día para las personas con autismo y trastornos generalizados del desarrollo, conforme al Pliego de Condiciones que se aprueba.

2.- Con fecha de 06/09/2022, fue formalizado el correspondiente contrato administrativo, código CSV: 5d350db9853c31d821b6548e3d677c7af9d5f4a0, validable en: https://sede.malaga.es/marbella.

3.- Mediante Providencia de la Sra. Alcaldesa con fecha de 01/09/2025, Código Cód. Validación: 9SWJRLX7MQXY7WF4JLDGW29AH, Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/, se ha iniciado expediente ofreciendo otra parcela más idónea debido a que la Asociación no ha podido iniciar la ejecución del Proyecto social objeto de concesión, entre otras razones, por la dificultad de ajustar el mismo a la superficie de la concesión.

4.- Dº Lourdes Hijano Utrera, Presidenta dela Asociación de Autismo Ángel Riviere, con fecha de 01/9/2025, Nº Registro Cód. Validación: 6A5NERP94GNRM9QE6GYTZLR6X Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/, presenta escrito, manifestando que *"la ASOCIACIÓN DE AUTISMO ÁNGEL RIVIERE muestra conformidad con la nueva propuesta municipal para la concesión administrativa*

de la parcela referencia catastral 1609103UF4410N0001LM en SANTA MARÍAELVIRIA, y renuncia a la anterior parcela en LA ALZAMBRA, con solicitud de devolución de la garantía prestada en la c/c de la entidad LA CAIXA ES92 2100 9033 8002 0023 9455"

6.- Dicha aceptación y sustitución de parcelas es ratificada mediante acuerdo adoptado en Asamblea Extraordinaria de la Asociación celebrada en su sede el día 9 de octubre de 2025, según documentación presentada con nº registro 2025-E-RE-79629, con fecha de 29 /10/2025, aprobando por unanimidad el punto que a continuación se detalla:

"Aprobación, por parte de los.as socios.as, de la aceptación del ofrecimiento por parte del Ayuntamiento de Marbella de una nueva parcela de 6.650 m2, situada en Santa María-Elviria con referencia catastral 1609103UF4410N0001LM, al objeto de facilitar una mejor adaptación de nuestro proyecto de residencia y centro de día. Esta nueva parcela sustituye a la anteriormente asignada de menor superficie (1.880 m2.) ubicada en el Camino del Ángel."

- CONSIDERACIOES:

1º.- Sobre la extinción de la concesión

La tramitación de la nueva propuesta de concesión sobre la parcela de equipamiento público situada en el sector URP-VB-2 "Elviria Sur" anotada en el Inventario con el número 545, requiere la extinción de la concesión anterior.

Cód. Validación: AXYCLQH4EXQ4S2PED9RY5KT5K
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 5

1. Causa de extinción de la concesión:

La cláusula 35 del Pliego de condiciones económico administrativas que rige la concesión estable como causa de extinción, entre otras, *"cualquiera de las causas previstas en la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Pública".*

La Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bines de las Entidades Locales de Andalucía (LBELA), en su art. 32.1 establece que las concesiones sobre el dominio público no podrán exceder de 75 años y se extinguirán,

a) Por vencimiento del plazo.

b) Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas.

c) Por desafectación del bien.

d) Por mutuo acuerdo.

e) Por revocación.

f) Por resolución judicial.

g) Por renuncia del concesionario.

h) Por caducidad.

i) Por cualquier otra causa incluida en el Pliego de Condiciones Económicas Administrativas de la concesión.

Tal y como se recoge en la Providencia de 01/9/2025, la Asociación no ha podido iniciar la ejecución del Proyecto social objeto de concesión, entre otras razones, por la dificultad de ajustar el mismo a la superficie de la concesión, ofreciendo esta entidad otra parcela más adecuada al proyecto y fines pretendidos, lo que requiere la extinción de la concesión anterior y la tramitación de nuevo expediente de concesión.

El de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía de 29 de septiembre (LBELA), establece que las concesiones sobre el dominio público podrán extinguirse por mutuo acuerdo. Por su parte, el artículo 72 RBELA dispone que la extinción por mutuo acuerdo procederá, cuando sin concurrir causa imputable al concesionario, razones de interés público u otras de carácter excepcional justifiquen la no continuidad de la concesión.

Estas circunstancias queda acreditadas en la Providencia de la Sra. Alcaldesa con fecha de 01/09/2025, Código Cód. Validación: 9SWJRLX7MQXY7WF4JLDGW29AH, Verificación:

Cód. Validación: AXYCLQH4EXQ4S2PED9RY5KT5K
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 5

https://marbella.sedelectronica.es/, así como en los escritos presentados por la Asociación de Autismo Ángel Riviere, con fecha de 01/09/2025, Nº Registro 2025-E-RE-61044 y con nº registro 2025-E-RE-79629, con fecha de 29/10/2025.

El supuesto de extinción por mutuo acuerdo viene igualmente recogido en el art. 100. e) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de la Administraciones Públicas, que reconoce la posibilidad de que las concesiones y autorizaciones puedan extinguirse, ente otras casusas, por mutuo acuerdo.

2. Procedimiento de extinción de la concesión:

El artículo 35 de la LBELA en su apartado 2 añade, que la extinción de la concesión en los supuestos del apartado 1 del mismo requiere resolución administrativa, previa la tramitación de expediente.

En este expediente, según el art. 68 del RBELA, deberá constar, además de la causa de extinción, la relación de los bienes revertibles, trámite de audiencia del concesionario, resolución del órgano competente declarando la extinción de la concesión y la fijación de la indemnización si procede.

A los efectos de su inicio queda determinada la causa en el punto anterior, no siendo la misma imputable al concesionario, sin que proceda indemnización alguna.

La extinción conlleva la **reversión** a este Ayuntamiento de la parcela objeto de concesión administrativa, que a continuación d se identifica.

Parcela procedente de la segregación de la parcela número 13 del Plan Parcial, del Polígono 1 del sector URP-AN-7 “Camino del Ángel”, con una superficie de 1.880 m² destinada a Equipamiento Cultural-Social. Pertenece al Ayuntamiento de Marbella en virtud de las cesiones obligatorias derivadas del Proyecto de Compensación del sector URP-AN-7 “Camino del Ángel”, aprobado en Pleno el 10 de marzo de 1992.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 de los de Marbella, al Tomo 2.564, Libro 1.538, Folio 126, finca nº 86.724,

Referencia catastral: 4808107UF2440N0001RA

Se encuentra anotada en el Inventario General Consolidado de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento, bajo el número **(anterior 637**), con la calificación de Demanial-Servicio Público.

Asimismo, la extinción de la concesión conlleva la devolución de la garantía definitiva depositada por el concesionario, con fecha 29 de junio de 2022 (Nº Operación 320220005071 y Nº de Ingreso 20220006344), por importe de **46.897,54 €,** según lo previsto en ella cláusula 11 del PCEA

Cód. Validación: AXYCLQH4EXQ4S2PED9RY5KT5K
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 5

2º.- Órgano competente.

Corresponde, según la Disposición Adicional Segunda, apartado 11, de la LCSP, corresponde a la Junta de Gobierno Local, las concesiones sobre los bines de las Entidades Locales, si bien, la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 20 de junio de 2023 acordó delegar dicha competencia en el Concejal Delegado de Hacienda y Administración Pública.

Vista la propuesta de resolución PR/2025/27203 de 12 de noviembre de 2025.

Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me están conferidas por la legislación vigente y en virtud del punto 3º, de la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria y urgente, de 20 de Junio de 2023, en delegación de competencias,

RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Iniciar el expediente de extinción de la concesión demanial de la parcela de terreno con una superficie de 1.880 m² destinada a Equipamiento Cultural-Social, del sector URP-AN-7 “Camino del Ángel”, otorgada a la entidad ASOCIACION DE AUTISMO ANGEL RIVIÊRE, por Decreto de 24 de julio de 2019, por causa de mutuo acuerdo entre las partes, según lo previsto en el artículo 32.1 d) de la LBELA y 100 apartado e) de la LPAP, y cláusula 35 del PCEA.

SEGUNDO.- Incorporar la documentación necesaria para el buen fin del procedimiento.

TERCERO.- Dar audiencia al interesado por plazo de 15 días, conforme establece el artículo 68 c) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, en concordancia con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

RECURSOS/ALEGACIONES

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: AXYCLQH4EXQ4S2PED9RY5KT5K
Verificación: https://marbella.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 5